

ORDENANZA Nro. 002/2.022 J.M.

POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA Y DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES DE LOS JUZGADOS DE FALTAS; LA OFICINA DE PRONTUARIOS Y ESTADÍSTICAS Y; LA PROCURADURÍA DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES.-

Ciudad del Este, 02 de febrero de 2022

VISTO: La minuta presentada por el Concejal Pedro Acuña, Alison Anisimoff, Oscar González, Sebastian Martínez, Victor Torales, por la que se presenta el Proyecto de Ordenanza, solicitando la actualización de la Ordenanza N° 35/2000 J.M. "POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA Y DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE".

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, en su art. 36 dispone: "La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal; (...). En su art. 38 dicta: "La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley. (...)". Y, en su art. 39 reza: "Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración".

Que, haciendo un análisis minucioso del proyecto de Ordenanza, y las consideraciones de la exposición de motivos, esta Comisión destaca la importancia que supondrá la aplicación de la misma, ya que, siendo el cuerpo legislativo el encargado de ejercer control sobre los responsables de la actividad jurisdiccional que recaen en competencia judicial municipal, es menester contar con herramientas normativas viables y dirigidas a regular los procesos y el sistema de control a fin de garantizar el fiel cumplimiento de los principios de imparcialidad los derechos procesales propugnados en la Constitución Nacional. Asimismo, contar con dependencias coadyuvantes que faciliten el funcionamiento del engranaje jurisdiccional del municipio.

Que, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con la Ordenanza N° 35/2000 J.M., la cual tiene como base la Ley N° 1276/98 "Que establece el régimen de faltas municipales", derogada por la ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal", nos vemos en la necesidad de actualizar y adecuar nuestra normativa municipal a la ley vigente y en la misma oportunidad organizar los mecanismo que regulan.-

Aprobado el dictamen de las Comisiones Asesoras de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 02 de febrero del 2022, Según Acta Nro. 12; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONSEJO
ORDENA:

Art. 1°.- El Consejo de Superintendencia con potestad disciplinaria de los Jueces de Faltas Municipales y funcionarios de estos juzgados, estará compuesto por el Presidente y Vicepresidente, dos miembros de la Comisión Asesora Permanente de Legislación y por con Concejal elegido por sorteo en el plenario de la Junta Municipal.

Art. 2°.- Deberes y atribuciones: La Superintendencia de los Juzgados de Faltas Municipales tiene a su cargo:

- Ejercer la facultad de supervisión de conformidad a las disposiciones del Art. 129 de la Ley N° 3966/10;
- Organizar y fiscalizar los Juzgados de Faltas Municipales;
- Entender y decidir en los procesos, en primera instancia, bajo el carácter de comisión "ad hoc", las sanciones aplicables a los Jueces de Faltas Municipales, de acuerdo a la gravedad cuya escala fijada por el Art. 130 de la Ley N° 3966/10 es la siguiente:

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 002/2.022 J.M.

1. La amonestación;
2. La multa equivalente al monto de uno a noventa salarios mínimos;
3. La destitución e inhabilitación de hasta cinco años para ejercer funciones municipales no electivas.
- d) Llamar a Concurso Público, en caso de existir vacancias en el plantel de funcionarios de los Juzgados de Faltas.

Art. 3º.- Procedimientos: Los procesos previstos en el inciso "c" del artículo anterior, serán iniciados por denuncia escrita presentada por los Concejales o el Intendente Municipal ante el Consejo de la Superintendencia que también podrán proceder de oficio.

El Consejo de la Superintendencia elevará los legajos acusatorios ante el plenario de la Junta Municipal, quien, por simple mayoría de votos, podrá decidir el enjuiciamiento de los jueces de faltas municipales por mal desempeño de sus funciones o faltas al decoro debido. Podrá solicitar igualmente la suspensión del sumariado, durante la substanciación del enjuiciamiento.

En caso de aprobarse el pedido de enjuiciamiento, el Consejo de Superintendencia de los Juzgados de Faltas Municipales, iniciará los trámites de rigor, instruyendo sumario y estableciendo fecha y hora de audiencia para que el inculcado se presente ante el Consejo de Superintendencia a los efectos de ejercer su defensa por sí o por apoderado.

El inculcado será citado y notificado de los términos de la acción por cédula escrita, a través del Secretario de la Junta Municipal o por cualquier otro funcionario habilitado por resolución del Consejo de Superintendencia de los Juzgados de Faltas Municipales. En caso de que el afectado no se presentare en la primera convocatoria sin alegar justa causa, se tendrán por ciertos los hechos denunciados y se llamará autos para sentencia en forma inmediata.

El Consejo de Superintendencia de los Juzgados de Faltas Municipales, una vez cerrado el procedimiento de rigor, deberá expedirse posteriormente dentro del plazo de diez días, en fallo fundado. La sentencia de primera instancia deberá ser suscrita por todos los miembros integrantes del Consejo de Superintendencia, dentro de las formalidades procesales prescriptas para los Tribunales en lo Civil y Comercial del Poder Judicial.

El fallo del Consejo de Superintendencia de los Juzgados de Faltas Municipales podrá ser recurrido ante el Plenario de la Junta Municipal en un plazo de cinco días.

NORMAS ORGANIZATIVAS DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES

Art. 4º.- Horario de trabajo: Los Juzgados de Faltas Municipales tendrán un horario de trabajo de 7:00 horas a 13:00 horas, de lunes a viernes de cada semana.

Las inspecciones oculares y constituciones dispuestas por los Jueces de Faltas, deberán cumplirse fuera del horario establecido precedentemente, debiendo la Intendencia Municipal fijar los viáticos pertinentes dentro del marco presupuestario en vigencia.

Los Jueces de Faltas y los funcionarios de los Juzgados de Turno, podrán realizar procedimientos de urgencia, contemplados en la Ley N° 3966/10, los días sábado, domingo y feriados, a pedido de la Intendencia Municipal, los Concejales Municipales y los Directores o Jefes de unidades operativas y administrativas.

Art. 5º.- Sistema disciplinarios y control de asistencia: Los Jueces y los funcionarios de los Juzgados de Faltas Municipales deberán justificar la asistencia diaria suscribiendo una

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 002/2.022 J.M.

planilla especial de salida y entrada que deberá ser dispuesta para tal efecto en la Dirección de Recursos Humanos. Esa planilla será remitida semanalmente al Consejo de Superintendencia de la Junta Municipal para el control pertinente.

El Consejo de Superintendencia de la Junta Municipal, previa autorización del plenario, podrá aplicar como medida disciplinaria de primer grado la amonestación verbal, el apercibimiento escrito y una multa del importe de uno a cinco días de sueldo, en caso de llegada tardía o ausencia injustificada al puesto de trabajo, de los Jueces de Faltas o funcionarios del Juzgado de Faltas Municipales. Estas sanciones de primer grado igualmente podrán ser solicitadas por el Intendente Municipal al plenario de la Junta Municipal, vía mensaje fundado.

Los permisos para ausentarse a sus lugares de trabajo, tanto de los Jueces de Faltas como de los funcionarios de los Juzgados de Faltas, serán concedidos mínimamente por dos integrantes del Consejo de Superintendencia de la Junta Municipal, a petición escrita del interesado.

DE LA OFICINA DE PRONTUARIOS Y ESTADÍSTICAS

Art. 6º.- Creación: Créase la Oficina de Prontuarios y Estadísticas. La Oficina de Prontuario y Estadísticas recibirá de los Jueces de Faltas Municipales en forma obligatoria copias de los Autos Interlocutorios y de las Sentencias Definitivas dictadas por los mismos con las numeraciones correlativas y fechados en día, mes y año.

Igualmente, los Jueces de Faltas deberán remitir copia a la Oficina de Prontuarios y Estadísticas de todos los Oficios enviados a reparticiones municipales donde se ordenen aplicaciones de multas a infractores. Esta medida también será aplicable con respecto a los infractores beneficiados en el Art. 75 de la Ley N° 3966/10.-

Art. 7º.- Obligatoriedad de antecedentes: Los Jueces de Faltas Municipales, antes de adoptar cualquier clase de sanción, deberán previamente recabar datos del infractor y/o infractores en la Oficina de Prontuarios y Estadísticas, a los efectos previstos en los Arts. 89 al 91 de la Ley N° 3966/10. Los antecedentes deberán ser evacuados en forma inmediata por el sistema informático que deberá ser instalado para cumplir ese servicio específico.

Las unidades administrativas de la institución municipal no podrán otorgar ningún trámite administrativo o expedientes o solicitudes formuladas por las personas físicas o jurídicas, en los que los antecedentes figuren la falta de cumplimiento de resoluciones ejecutoriadas o la falta de pago de multas dispuestas por los Jueces de Faltas Municipales. La Oficina de Prontuarios y Estadísticas deberá igualmente proveer de estos antecedentes a las unidades administrativas de la institución comunal, a los efectos de dar cumplimiento a la presente normativa.

Art. 8º.- Reincidentes: Los infractores que incurrieren en falta o contravenciones municipales, en el carácter de reincidentes, conforme al Art. 91 de la Ley N° 3966/10, no podrán ser beneficiados en las imposiciones del Art. 75 de la misma Ley.

DE LA PROCURADURÍA DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES

Art. 9º.- Creación: Establécese el funcionamiento de la PROCURADURÍA DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES. Para lo cual, el Intendente Municipal, a través de una Resolución, decretará el carácter legal de la misma, como Jefatura General de dependencia interviniente, a la Procuraduría de los Juzgados de Faltas Municipales, y la asignación salarial acorde al cargo.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 002/2.022 J.M.

Art. 10º.- Designación y domicilio legal: El Procurador de los Juzgados de Faltas Municipales será designado por el Intendente Municipal. Será requisito indispensable para acceder al cargo, ostentar el título de Abogado. Cualquiera de los Asesores Jurídicos de la institución municipal podrá ejercer la Procuraduría por disposición del Intendente Municipal.

El Procurador Municipal tendrá como asiento de sus funciones y domicilio legalmente constituido en la oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Art. 11º.- Deberes y atribuciones: El Procurador de los Juzgados de Faltas Municipales tiene los siguientes deberes y atribuciones:

- Impulsar los procedimientos administrativos previos de todos los procesos que serán tramitados ante los Juzgados de Faltas Municipales, para lo cual exigirá a los funcionarios municipales y a las jefaturas intervinientes el estricto cumplimiento de las formalidades exigidas por el Art. 97 de la Ley N° 3966/10, para la presentación de los legajos acusatorios ante el Juez de Faltas de turno, pudiendo para tal efecto ampliar los términos del mismo o subsanar los defectos formales si existieren.
- Aconsejar y señalar en dictamen a los Jueces de Faltas, la realización de diligencias procesales necesarias y/o pendientes para el esclarecimiento del caso, para lo que el Juzgado de Faltas deberá correr traslados periódicos de los expedientes cuyo sumario se encuentren en trámite.
- Solicitar la confirmación, aplicación, levantamiento o modificación de medidas de urgencia de conformidad a lo establecido en el Capítulo V Sección 4 (Arts. 99 al 106) de la Ley N° 3966/10.
- Interponer recurso de apelación conforme al Art. 116 de la Ley N° 3966/10, solamente en los casos excepcionales, cuando la sentencia dictada es contraria o no esté ajustada a las Ordenanzas, Resoluciones, reglamentos municipales y la Ley N° 3966/10.
- Gestionar ante la Intendencia Municipal y los otros organismos administrativos públicos, la ejecución de Sentencias y Resoluciones de los Juzgados de Faltas Municipales, conforme a lo establecido en el Capítulo V Sección 6 (Arts. 122 al 126) de la Ley N° 3966/10, debiendo remitir los antecedentes e informes pertinentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para las respectivas actuaciones ante los organismos jurisdiccionales mediante apoderado.
- Gestionar en conjunto con la Dirección de Asesoría Jurídica y las jefaturas intervinientes los trámites necesarios para la ejecución de medidas de urgencia dictadas por la Intendencia Municipal y los Juzgados de Faltas Municipales.
- Informar obligatoriamente al Intendente Municipal y al Consejo de Superintendencia de la Junta Municipal sobre las circunstancias procesales de los expedientes, cuando le sea petitionado.

Art. 12º.- Organización y funcionamiento: La Procuraduría de los juzgados de Faltas estará compuesta por un Procurador y, al menos, dos Asistentes Procuradores atendiendo al número de Juzgados de Faltas instalados; a quienes se exigirá los mismos requisitos para ocupar el cargo de Procurador. Podrán designarse otros auxiliares conforme necesidad para el mejor funcionamiento de la dependencia.

El Asistente Procurador tendrá a su cargo:

- Llevar el cuaderno de entrada y salida de expedientes debidamente fechados y foliados en cada foja.
- Elaborar los dictámenes de mero trámite y notas institucionales en los casos previstos en el inc. "a" del Art. 11º de la presente Ordenanza o aquellos que el Procurador le solicite.
- Acompañar y dirigir a los funcionarios intervinientes en los procedimientos de ejecución de medidas de urgencias dictadas a fin de garantizar mayor legalidad y eficacia procesal.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 002/2.022 J.M.

DISPOSICIÓN ESPECIAL

Art. 13º.- El Art. 75 de la Ley N° 3966/10 solamente podrá ser aplicado cuando la sanción de fondo sea solamente la multa. En caso de existir otras sanciones previstas en las Ordenanzas, Resoluciones o reglamentos, aparte de la imposición de la multa, este artículo no podrá ser invocado por los Jueces de Faltas Municipales para el sobreseimiento anticipado o el avenimiento al monto promedio de la multa que pudiera existir.

Art. 14º.- Derógase la Ordenanza N° 35/2000 J.M. "POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA Y DE PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE", y todas las que sean contrarias a la presente Ordenanza.

Art. 15º.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-



CLAUDIO RAMÓN DURANO M.
Secretario General J.M.



ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.



20/11/2011
Kundli
4/11
13:30



1. The first part of the document is a list of names and dates. The names are: Kundli, 4/11, 13:30. The dates are: 20/11/2011, 4/11, 13:30. The list is followed by a large, faint circular stamp.

2. The second part of the document is a list of names and dates. The names are: Kundli, 4/11, 13:30. The dates are: 20/11/2011, 4/11, 13:30. The list is followed by a large, faint circular stamp.

3. The third part of the document is a list of names and dates. The names are: Kundli, 4/11, 13:30. The dates are: 20/11/2011, 4/11, 13:30. The list is followed by a large, faint circular stamp.

4. The fourth part of the document is a list of names and dates. The names are: Kundli, 4/11, 13:30. The dates are: 20/11/2011, 4/11, 13:30. The list is followed by a large, faint circular stamp.

5. The fifth part of the document is a list of names and dates. The names are: Kundli, 4/11, 13:30. The dates are: 20/11/2011, 4/11, 13:30. The list is followed by a large, faint circular stamp.